



**CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA COMERCIAL
DIVISION DE CARTERA Y MERCADEO**

PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS

CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CDNC2025-001

**CONDICIONES DE LA OFERTA PARA LA CONTRATACION DE COMPRA DE ENERGIA CON DESTINO AL MERCADO
REGULADO DE CEDENAR S.A. E.S.P. PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025 Y 01 DE
DICIEMBRE DE 2025 A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.**

SAN JUAN DE PASTO, JUNIO 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO	4
2. PARTICIPANTES.....	4
3. REGIMEN JURIDICO	4
4. CONDICIONES PARTICULARES	4
5. FINANCIACIÓN	4
6. PUBLICACION AVISO Y APERTURA DE LA CONVOCATORIA	4
7. FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA CONVOCATORIA	5
8. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	5
9. DOCUMENTOS REQUISITOS HABILITANTES	5
10. RESUMEN DE PRODUCTOS.....	6
10.1 PRODUCTO 1	6
10.2 PRODUCTO 2	6
11. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS OFERTAS	7
11.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS	7
11.2 PERIODO A CONTRATAR	7
11.3 CURVAS DE CARGA Y PRECIOS	7
11.4 FRONTERAS COMERCIALES.....	7
11.5 FORMA DE SUMINISTRO	8
11.6 PRECIOS	8
11.7 DEL CONTRATO	8
11.8 OBLIGACION DE CELEBRAR CONTRATOS	8
11.9 CESION DE DERECHOS	8
11.10 FORMA DE PAGO Y DESCUENTOS	8
11.11 CAMBIOS EN LA REGULACION	9
11.12 IMPUESTOS:	9
12. MEDIO Y FORMA DE RECEPCION DE INFORMACION	9
13. ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS	9
14. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.....	10
14.1 Procedimiento para resolver reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación de ofertas	10
15. AUDIENCIA PÚBLICA	10
16. FIRMA DE CONTRATOS.....	10
ANEXO 1 CARTA MODELO DE PRESENTACION.....	11
ANEXO 2 PRODUCTO 1 - CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA.....	12
ANEXO 3 PRODUCTO 2 - CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA.....	13



CEDENAR

Centrales Eléctricas de Nariño S.A.E.S.P.

ANEXO 4 PROPUESTA ECONOMICA PRODUCTO 1	14
ANEXO 5 PROPUESTA ECONOMICA PRODUCTO 2	15
ANEXO 6 MINUTA DEL CONTRATO	16
ANEXO No.1 DEL CONTRATO - CANTIDADES DE ENERGÍA	23
ANEXO No.2 DEL CONTRATO - PRECIOS	23
ANEXO No.3 DEL CONTRATO	24
PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN Y PAGOS	24
ANEXO No.4 PAGARÉ DE CUMPLIMIENTO No. XXXXXXXX.	26

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.

CONDICIONES DE LA OFERTA

COMPRAS DE ENERGIA PARA EL MERCADO REGULADO 01 DE AGOSTO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025 Y 01 DE DICIEMBRE DE 2025 A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

1. OBJETO

CEDENAR S.A. E.S.P. está interesado en recibir ofertas para comprar energía eléctrica con el fin de atender la demanda de su mercado regulado actual y potencial para el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 a 31 de agosto de 2025 y 01 de diciembre de 2025 a 31 de diciembre de 2025 de conformidad con la regulación vigente y lo estipulado en las presentes condiciones de oferta.

2. PARTICIPANTES

Podrán participar en esta solicitud de oferta, todas las empresas generadoras y/o comercializadoras de carácter privado, mixto u oficial debidamente registradas ante el ASIC (Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales) - XM.

3. REGIMEN JURIDICO

Leyes 142 y 143 de 1994, Código Civil, Código del Comercio, regulación MME y CREG y en especial Resolución CREG 130 de 2019 y el Reglamento Interno de Contratación (Acuerdo No. 006 de agosto 11 de 2006), el cual puede ser consultado en la web de la empresa www.cedenar.com.co.

4. CONDICIONES PARTICULARES

No es motivo de negociación en las cláusulas del contrato los siguientes aspectos:

- Valores monomios equivalentes de energía, expresados en pesos colombianos constantes de abril de 2025, por kilovatio-hora (\$/kWh), conforme con los anexos No. 4 y 5.
- La indexación de los precios será con base en el IPP oferta interna (provisional) del mes de factura, referenciado al mes de abril de 2025.
- La curva de oferta para la modalidad solicitada se elabora diligenciando los anexos No. 2 y 3.

5. FINANCIACIÓN

El objeto de la presente contratación será financiado con recursos del presupuesto de CEDENAR S.A. E.S.P.

6. PUBLICACION AVISO Y APERTURA DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria estará abierta a partir del día 22 de mayo de 2025 en la plataforma del SICEP-XM <https://sicep.xm.com.co/> y en la página de CEDENAR <https://www.cedenar.com.co/>.

7. FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA CONVOCATORIA

Nombre: Liliam Criollo; Jesús Pérez

e-mail: jperez@cedenar.com.co

Tel: 3007790039

8. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

ITEM	CONCEPTO	FECHAS	HORA
1	SOLICITUD CREACIÓN CONVOCATORIA SICEP - XM	22/05/2025	
2	PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA	22/05/2025	
3	PUBLICACIÓN PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONSULTA	22/05/2025	
4	PLAZO PARA PRESENTAR ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA	27/05/2025	18:00
5	PUBLICACIÓN PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS	04/06/2025	
6	ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA	18/06/2025	
7	ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y ENTREGA DE OFERTAS	18/06/2025	23:59
8	ENTREGA AL ASIC OFERENTES HABILITADOS	01/07/2025	
9	EVALUACIÓN DE OFERTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA	03/07/2025	16:00
10	FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS	22/07/2025	
11	SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CONTRATOS ANTE EL ASIC	28/07/2025	

9. DOCUMENTOS REQUISITOS HABILITANTES

- **Anexo No 1:** CARTA DE PRESENTACION.
- Póliza en físico o en medio magnético con firma digital cumpliendo los requisitos establecidos en el decreto 2364 de 2012 y la ley 527 de 1999, que garantice la seriedad de la oferta a favor de CEDENAR S.A. E.S.P. Esta Garantía deberá constituirse por un período de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de presentación de la propuesta y por un valor correspondiente al 1% del valor estimado de la propuesta. Esta garantía será ampliada en su vigencia si fuese necesario hasta el perfeccionamiento del contrato.
Si CEDENAR S.A. E.S.P. llegare a presentar propuesta como generador, no se exige póliza por tratarse de la misma Empresa y esta no otorga ventaja alguna sobre otros oferentes.
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio no mayor a (30) días calendario o el documento pertinente de acuerdo a la naturaleza jurídica del proponente, al momento de la entrega de ofertas y requisitos habilitantes.
- Certificado del RUT expedido por la DIAN, con fecha de generación de impresión actualizada no mayor a 30 días calendario de la fecha de presentación de la oferta; hace referencia a la copia del RUT que se descarga de la plataforma de la DIAN.

- Certificado de registro y paz y salvo ante el ASIC (Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales) EXPERTOS EN MERCADOS XM. Con vigencia no mayor a 30 días calendario de expedición al momento de la entrega de las ofertas y requisitos habilitantes.

10. RESUMEN DE PRODUCTOS

10.1 PRODUCTO 1

RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo Contratado
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todo el mes del periodo a contratar conforme al Anexo No. 2 (Cantidades de energía Horaria)
VIGENCIA	Del 01 de agosto de 2025 a 31 de agosto de 2025
MERCADO DE REFERENCIA	Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	7.440 MWh
INDEXADOR	Índice de Precios al Productor IPP Oferta Interna (provisional) del mes de abril de 2025.
GARANTIAS	COMPRADOR: Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones. PROVEEDOR: Póliza seriedad de oferta y para el contrato Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones.
OTROS TERMINOS	Los demás requeridos en pliegos de condiciones

10.2 PRODUCTO 2

RESUMEN DEL PRODUCTO 2	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo Contratado
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todo el mes del periodo a contratar conforme al Anexo No. 2 (Cantidades de energía Horaria)
VIGENCIA	Del 01 de diciembre de 2025 a 31 de diciembre de 2025
MERCADO DE REFERENCIA	Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	11.160 MWh
INDEXADOR	Índice de Precios al Productor IPP Oferta Interna (provisional) del mes de abril de 2025.
GARANTIAS	COMPRADOR: Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones. PROVEEDOR: Póliza seriedad de oferta y para el contrato Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones.
OTROS TERMINOS	Los demás requeridos en pliegos de condiciones

11. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS OFERTAS

11.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS

- Para presentar ofertas alternativas no es necesario presentar la oferta básica. El tipo de oferta alternativa a considerar solo aplica para la cantidad de energía a ofertar. No aplica modificar indexador, domicilio, forma de pago o tipo de garantía. Todas las ofertas tanto básica como alternativa se tendrán en cuenta dentro del proceso de evaluación.
- No se admitirán condiciones especiales de adjudicación propuestas por el oferente, tales como adjudicación total o mínima, u otras que no permitan la evaluación objetiva e integral del producto a contratar.
- Para los anexos 2 y 3 se solicita un solo precio a ofertar por producto.

11.2 PERIODO A CONTRATAR

El periodo a contratar está comprendido entre el 01 de agosto de 2025 a 31 de agosto de 2025 y 01 de diciembre de 2025 a 31 de diciembre de 2025.

11.3 CURVAS DE CARGA Y PRECIOS

En los Anexos No. 2 y 3 se presentan las curvas de carga a comprar por CEDENAR S.A. E.S.P. para su mercado regulado. Los oferentes con base en estos anexos deberán presentar en su propuesta la cantidad de energía a ofertar y la propuesta económica diligenciando los anexos No. 4 y 5.

La energía por suministrar tendrá como referencia el comportamiento horario de las curvas típicas presentadas en los Anexos No. 2 y 3.

11.4 FRONTERAS COMERCIALES

La energía a suministrar deberá ser cotizada en las fronteras del STN. No se deberán contemplar los costos adicionales como uso del STN. Se informa además que la frontera comercial de CEDENAR S.A. E.S.P., es la subestación Jamondino a nivel de 230 kV ubicada en la ciudad de San Juan de Pasto en el Departamento de Nariño.

Las pérdidas del STN adicionadas de acuerdo al procedimiento establecido en la regulación y que aplica el ASIC, se considerarán como parte de la demanda de la Empresa.

11.5 FORMA DE SUMINISTRO

El suministro será bajo la modalidad “PAGUE LO CONTRATADO” a pesos de abril de 2025 POSPAGO.

11.6 PRECIOS

Los precios unitarios de referencia de la propuesta deberán ser presentados en las siguientes modalidades:

- Valores monomios equivalentes de energía, expresados en pesos colombianos constantes de abril de 2025, por kilovatio-hora (\$/kWh), conforme a los anexos No. 4 y 5.
- La indexación de los precios será con base en el IPP oferta interna (provisional) del mes de factura, referenciado al mes de abril de 2025.

11.7 DEL CONTRATO

El registro del contrato ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) - XM, se realizará de acuerdo con la resolución CREG –006 de 2003, CREG-013 de 2010, CREG 156 de 2012, CREG 175 de 2015, CREG 130 DE 2019 y demás normas que lo complementen, sustituyan y/o modifiquen.

Se adjunta borrador de la minuta del contrato **Anexo No. 6**, el cual estará sujeto a una última revisión antes de ser firmado con el (los) proponente (s) a quien (es) se adjudicó, teniendo en cuenta lo establecido en las condiciones de oferta relacionado con las cláusulas y demás aspectos del contrato.

En todo caso la minuta se adecuará a cada contrato en particular con los oferentes a los cuales se les haya adjudicado.

11.8 OBLIGACION DE CELEBRAR CONTRATOS

Los proponentes seleccionados están en la obligación de celebrar los contratos y participar de su registro, una vez se oficialice la adjudicación, para lo cual deben cumplir todos los requisitos legales para tal efecto.

En caso de no realizarlo, autorizan a CEDENAR S.A. E.S.P., para tomar las medidas a que haya lugar para estos casos y responderán por los daños y perjuicios que esto ocasione.

Para el pago del suministro de energía, el contrato debe estar registrado ante ASIC - XM.

11.9 CESION DE DERECHOS

La cesión parcial o total del presente contrato debe realizarse con previa autorización escrita de la otra parte y realizar todos los trámites necesarios para realizar la gestión del registro del contrato ante el ASIC – XM en los plazos regulatorios previstos para tal actividad.

11.10 FORMA DE PAGO Y DESCUENTOS

CEDENAR S.A. E.S.P. pagará el valor de la factura con recursos propios, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo y además se obliga para con el proveedor a constituir una garantía de pago consistente en un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones.

11.11 CAMBIOS EN LA REGULACION

Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del presente contrato se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen cambios en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del contrato y los derechos que ahora se adquieren y contraen, las partes expresamente se obligan a realizar en un periodo no mayor a treinta (30) días calendario, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan ejecutar el contrato dentro de las condiciones económicas, financieras y de operación inicialmente pactadas.

11.12 IMPUESTOS:

Los impuestos, tributos, estampillas u otras deducciones de carácter municipal, departamental y nacional, que sean aplicables al Contrato estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación tributaria. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesario para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias. Los impuestos que se establezcan con posterioridad a la presentación de la oferta y suscripción del contrato serán asumidos de conformidad como lo establezca la normatividad tributaria vigente.

12. MEDIO Y FORMA DE RECEPCION DE INFORMACION

De acuerdo con lo establecido en la resolución CREG 130-2019 el ASIC - XM es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas que se presenten a la convocatoria.

Las ofertas y requisitos habilitantes que presenten los oferentes se enviarán a través del aplicativo SICEP -XM en los formatos establecidos por el mismo. Si el oferente decide enviar La póliza de seriedad en físico, será el único documento que deberá entregarse de esta manera de acuerdo al numeral 13 de los pliegos de condiciones.

13. ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS

Los oferentes interesados en participar de la convocatoria, deberán remitir los requisitos habilitantes y oferta, en forma simultánea al ASIC, el día estipulado en el cronograma.

La garantía de seriedad de la oferta podrá ser remitida en medio magnético con firma digital cumpliendo los requisitos establecidos en el decreto 2364 de 2012 y la ley 527 de 1999 el día estipulado en el cronograma o en físico al destinatario Liliam Criollo-Jefe División Cartera y Mercadeo CEDENAR S.A. E.S.P. a la dirección Carrera 28 No 13-65, Pasto-Nariño, tomando como fecha límite tres días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de ofertas en el aplicativo SICEP-XM junto con su correspondiente certificado o recibo de pago de la prima y clausulado. Agradecemos enviar al correo jperez@cedenar.com.co, el número de guía de envío de la póliza de seriedad.

CEDENAR S.A. E.S.P. verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes entregados por el ASIC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En caso de encontrar algún incumplimiento en los requisitos habilitantes en el plazo de cinco (5) días hábiles, deberá el oferente proceder en ese plazo, realizar las subsanaciones a las que haya lugar. Vencido el plazo se desestimarán la información que se reciba. Todos los documentos solicitados que se

presenten son subsanables dentro del plazo establecido. Los requisitos que no se presentaron o no existían en el plazo establecido no son subsanables.

Una vez verificado lo anterior, CEDENAR S.A. E.S.P. remitirá al ASIC los oferentes habilitados para participar en la convocatoria.

14. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

1. CEDENAR S.A. E.S.P. efectuará los estudios técnico, económico y jurídico del caso y el análisis comparativo para asegurar la selección objetiva de las ofertas más favorables, propendiendo la minimización de costos o riesgos de mercado para el usuario.
2. La evaluación de ofertas y la adjudicación se realizará por precio teniendo en cuenta la oferta reserva, ordenando las ofertas de menor a mayor, de cada uno de los productos para el periodo requerido.
3. Se podrá adjudicar un porcentaje igual de cantidades ofertadas en la oferta básica o alternativa.
4. Las ofertas serán excluyentes, es decir se podrá adjudicar para cada producto.
5. CEDENAR S.A. E.S.P. presentará oferta reserva en precio y cantidad de acuerdo con la resolución CREG 130-2019 y será de conocimiento público en la audiencia, siendo la condición para aceptar o rechazar una oferta.
6. En caso de que una de las ofertas ofrezca descuentos adicionales en el precio dependiendo de las cantidades de energía a adjudicar. Se volverá a evaluar cada oferta de manera independiente.
7. La última oferta a adjudicar por precio, será adjudicada de manera parcial en los % requeridos para cubrir la energía solicitada teniendo en cuenta la oferta reserva.
8. En caso de empate en precios en dos o más ofertas adjudicables, se asignarán las cantidades a prorrata teniendo en cuenta la cantidad ofertada por cada oferente y de la demanda solicitada en la oferta reserva.

14.1 Procedimiento para resolver reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación de ofertas

A efectos de presentar reclamaciones de forma verbal las que serán resueltas durante la audiencia pública, podrán realizarse a través del representante legal o un tercero mediante poder debidamente otorgado que debe ser enviado con antelación de dos días hábiles a la siguiente dirección electrónica: jperez@cedenar.com.co antes de realizar la audiencia.

15. AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia de evaluación de ofertas se realizará de manera virtual conforme a la Circular CREG 027/2020, informando a través de la plataforma SICEP-XM el respectivo enlace y canal tecnológico a utilizar.

16. FIRMA DE CONTRATOS

Trece (13) días hábiles después de la audiencia pública de adjudicación.

ANEXO 1 CARTA MODELO DE PRESENTACION

Ciudad y fecha

Señores

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
Avenida de los Estudiantes No. 36-12
San Juan de Pasto.

Asunto: Presentación oferta para suministro de energía eléctrica para el mercado regulado, 01 de agosto de 2025 a 31 de agosto de 2025 y 01 de diciembre de 2025 a 31 de diciembre de 2025. Convocatoria CP-CDNC2025-001.

Apreciados señores.

Me permito presentar la oferta de suministro de energía eléctrica para el mercado regulado, de acuerdo con los requerimientos estipulados en las condiciones de la oferta y de conformidad con lo establecido en este documento y en el formulario de la propuesta adjunta.

Así mismo, el suscrito declara que:

1. Tiene poder legal para firmar y presentar la propuesta.
2. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse con CEDENAR S.A. E.S.P. en caso de adjudicación, comprometen a la firma que represento. De igual manera, en caso de adjudicación el contrato será firmado por el representante legal de la misma.
3. Se han estudiado cuidadosamente las condiciones de oferta, incluidos sus anexos y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.
4. Se ha revisado cuidadosamente la propuesta adjunta, declarando que no contiene ningún error u omisión.
5. En el evento que sea adjudicado el contrato el suscrito se compromete.
 - a. Realizar dentro del plazo que fije CEDENAR S.A. E.S.P. todos los trámites necesarios para la firma y legalización del contrato de suministro de energía.
 - b. Realizar la ejecución del contrato de acuerdo con las condiciones de la oferta
 - c. Verificar que todas las actividades requeridas por CEDENAR S.A. E.S.P. queden debida, adecuada y oportunamente ejecutadas.
6. La póliza de seriedad, es la No _____ de la compañía _____ por valor de _____ y está vigente hasta el día _____.
7. Declaro conocer el Acuerdo de Junta Directiva 006 de 2006, "Reglamento Interno de Contratación" de CEDENAR S.A. E.S.P. y afirmo bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en el mencionado acuerdo.

Cordialmente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DATOS BASICOS DEL PROPONENTE

NOMBRE: _____

DIRECCION COMPLETA: _____

CIUDAD _____

DIRECCIÓN ELECTRONICA: _____

TELEFONO: _____

CELULAR _____

ANEXO 2 PRODUCTO 1 - CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA

En este anexo se presenta la demanda que requiere CEDENAR S.A. E.S.P.:

CURVA DE ENERGIA DE REFERENCIA PARA OFERTAR MENSUAL 01 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025 MERCADO REGULADO

Franja	Hora	PERIODO 2025 MWh
		ago-25
Baja	1	10,00
	2	10,00
	3	10,00
	4	10,00
Media	5	10,00
	6	10,00
	7	10,00
	8	10,00
	9	10,00
Alta	10	10,00
	11	10,00
	12	10,00
Media	13	10,00
	14	10,00
	15	10,00
	16	10,00
	17	10,00
	18	10,00
Alta	19	10,00
	20	10,00
	21	10,00
Media	22	10,00
	23	10,00
Baja	24	10,00
Días		31
Resúmen Periodo 2025 MWh		
Baja		50
Media		130
Alta		60
Subtotal Baja		1.550
Subtotal Media		4.030
Subtotal Alta		1.860
Total		7.440,00
		ago-25

ANEXO 3 PRODUCTO 2 - CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA

En este anexo se presenta la demanda que requiere CEDENAR S.A. E.S.P.:

CURVA DE ENERGIA DE REFERENCIA PARA OFERTAR MENSUAL 01 DICIEMBRE 2025 A 31 DICIEMBRE 2025 MERCADO REGULADO

Franja	Hora	PERIODO 2025 MWh
		dic-25
Baja	1	15,00
	2	15,00
	3	15,00
	4	15,00
Media	5	15,00
	6	15,00
	7	15,00
	8	15,00
	9	15,00
Alta	10	15,00
	11	15,00
	12	15,00
Media	13	15,00
	14	15,00
	15	15,00
	16	15,00
	17	15,00
	18	15,00
Alta	19	15,00
	20	15,00
	21	15,00
Media	22	15,00
	23	15,00
Baja	24	15,00
Días		31
Resúmen Periodo 2025 MWh		
Baja		75
Media		195
Alta		90
Subtotal Baja		2.325
Subtotal Media		6.045
Subtotal Alta		2.790
Total		11.160,00
		dic-25

ANEXO 4 PROPUESTA ECONOMICA PRODUCTO 1
01 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025
\$/kWh
EXPRESADOS EN PESOS CONSTANTES DE ABRIL DE 2025

INVITACIÓN: CP-CDNC2025-001
OFERENTE:
TIPO DE OFERTA:
CANTIDAD EN: MWh
PRECIOS \$/kWh de: Abril de 2025
MODALIDAD:

PERIODO 2025	ENERGÍA SOLICITADA (MWh)	NIVEL DE COBERTURA ESPERADO (%)	ENERGÍA OFRECIDA (MWh)	PRECIO OFERTADO (\$/kWh)
AGO2025	7.440,0	100%		

NOTAS:

ANEXO 5 PROPUESTA ECONOMICA PRODUCTO 2
01 DICIEMBRE 2025 A 31 DICIEMBRE 2025
\$/kWh
EXPRESADOS EN PESOS CONSTANTES DE ABRIL DE 2025

INVITACIÓN: CP-CDNC2025-001
OFERENTE:
TIPO DE OFERTA:
CANTIDAD EN: MWh
PRECIOS \$/kWh de: Abril de 2025
MODALIDAD:

PERIODO 2025	ENERGÍA SOLICITADA (MWh)	NIVEL DE COBERTURA ESPERADO (%)	ENERGÍA OFRECIDA (MWh)	PRECIO OFERTADO (\$/kWh)
DIC2025	11.160,0	100%		

NOTAS:

**ANEXO 6 MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA**

PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXX.

CONTRATO No. XXXXXXXX.

COMPRADOR: CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. - CEDENAR S.A. E.S.P.

Entre los suscritos, **PEDRO ARTURO ACOSTA REVELO**, mayor de edad y vecino de San Juan de Pasto, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 13.011.411 de Ipiales, quien obra en su calidad de Gerente General (E) y como tal representante legal de **CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR S.A E.S.P.**, Empresa constituida por Escritura Publica No. 2059 del 9 de agosto de 1955 de la notaría Quinta del círculo de Bogotá e identificada con el NIT 891.200.200-8, que en adelante se llamará el **COMPRADOR** de una parte y de la otra **XXXXXXXXXXXXXX**, mayor de edad identificado con la Cédula de Ciudadanía No. XXX de XXXXXXXX quien obra en nombre y representación legal de XXXXXXXXXX., empresa de servicios públicos constituida mediante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e identificada con el NIT XXXXXXXXXX que en adelante se llamará el **PROVEEDOR** y quienes en conjunto se llamarán Las partes, y CONSIDERANDO: a) Que el COMPRADOR solicitó ofertas de energía para atender su Mercado Regulado mediante la Convocatoria Pública No. CP-CDNC2025-001 b) Que el PROVEEDOR presentó la oferta de energía c) Que el COMPRADOR mediante comunicación del XXX de XXXXXX de XXXX adjudicó al PROVEEDOR las cantidades de energía objeto del presente contrato, ACUERDAN celebrar el presente Contrato de suministro de energía eléctrica (en adelante el Contrato), el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA - OBJETO. EI PROVEEDOR** se obliga a suministrar al COMPRADOR y éste a adquirir y/o recibir de aquel, las cantidades de energía eléctrica determinadas en el Anexo No.1 “CANTIDADES DE ENERGÍA”, el cual forma parte integral del presente Contrato, según las condiciones, términos y demás estipulaciones que se establecen en el mismo. El suministro lo hará el PROVEEDOR al COMPRADOR bajo la modalidad “Pague lo Contratado” y estará destinado para la atención del Mercado Regulado del COMPRADOR. **SEGUNDA - DURACIÓN.** El presente Contrato tendrá una duración de XX meses, contados a partir del día XX del mes de XXXX de XXX desde las 00:00 horas, hasta el día XX del mes de XXXX del año XXXX, al final de las 24:00 horas **PARÁGRAFO:** No obstante las fechas expresadas en esta Cláusula, la ejecución del Contrato se contará a partir de la fecha en que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (en adelante el ASIC), autorice el despacho de la energía, una vez registrado el contrato de acuerdo con el procedimiento de registro establecido en la reglamentación vigente. **TERCERA - VALOR DEL CONTRATO.** Sin perjuicio de la modalidad “Pague lo Contratado”, dado que los precios pueden variar durante la ejecución del Contrato, el valor del mismo se considera de cuantía indeterminada. Su valor real se calculará mensualmente como el producto de los consumos asignados a este Contrato por el ASIC multiplicados por los precios estipulados, de conformidad con lo establecido en el Anexo No.2 “PRECIOS”, que forma parte integral del presente contrato. **CUARTA - SITIO DE ENTREGA.** Para todos los efectos de este Contrato, la frontera de entrega de la energía por parte del PROVEEDOR serán los puntos de conexión de sus plantas de generación con el Sistema de Transmisión Nacional – (en adelante el STN). **QUINTA - FRONTERAS DE MEDICIÓN.** Las fronteras de medición serán los equipos de medida del COMPRADOR localizados en sus fronteras comerciales.



CEDENAR

Centrales Eléctricas de Nariño S.A.E.S.P.

Tanto el PROVEEDOR como el COMPRADOR se obligan a cumplir la normatividad y los procedimientos vigentes en las resoluciones y códigos expedidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante la CREG), y aquellos acordados y definidos por el ASIC. **SEXTA - CALIDAD DEL SUMINISTRO.** En relación con los términos relativos a la calidad del suministro las partes se comprometen a cumplir con los estándares que se señalen para cada agente en las leyes y la reglamentación expedida por la CREG y en las normas que las modifiquen, adicionen o reemplacen. La confiabilidad y calidad del servicio de energía serán las que en todo momento brinden el transmisor / distribuidor del área o quien preste este servicio. **SÉPTIMA - FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.** El PROVEEDOR cobrará mensualmente el total de la energía que haya sido suministrada y/o puesta a disposición del COMPRADOR en el sitio de entrega, mediante Factura Comercial de Compraventa, de acuerdo con los precios indicados en el Anexo No. 2. "PRECIOS", teniendo en cuenta la modalidad de Contrato "Pague lo Contratado". Dicha factura será enviada por el PROVEEDOR al COMPRADOR por correo electrónico la facturación electrónica y/o por correo certificado dentro de los doce (12) días hábiles siguientes al mes de consumo y deberá pagarse por el COMPRADOR en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo. Si el pago no se realiza dentro del plazo estipulado, el COMPRADOR incurrirá en mora por el incumplimiento de sus obligaciones de pago para con el PROVEEDOR. Los demás términos y condiciones comerciales que regirán este Contrato aparecen consignados en el Anexo No.3 "PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION Y PAGOS", que forma parte integral del presente Contrato. **OCTAVA - INTERESES DE MORA.** En caso de que el COMPRADOR no efectúe los pagos al PROVEEDOR dentro de los plazos estipulados en la Cláusula Séptima, Facturación y Forma de Pago, se obliga a reconocerle y pagarle un interés de mora equivalente a la tasa máxima de interés moratorio permitida por la ley, vigente durante el período de mora, salvo que opere circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. Esto, sin perjuicio de la acción que tenga el PROVEEDOR para exigir el pago por vía judicial. El COMPRADOR renuncia desde ahora a todo aviso o requerimiento de constitución en mora **NOVENA - FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO Y HECHO DE UN TERCERO.** En caso de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, el PROVEEDOR y el COMPRADOR quedarán exentos de toda responsabilidad en el cumplimiento de la entrega y/o recibo de la energía de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato, durante el tiempo que se mantengan tales condiciones. La parte que sufra la fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, deberá comunicarlo a la otra parte dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia. En todo caso, la parte que alegue alguno de estos hechos deberá demostrarlo bajo prueba sumaria. En el evento en que la autoridad competente declare un racionamiento de energía en Colombia, que afecte el normal cumplimiento del Contrato, las partes se acogerán a las decisiones que en esta materia tome la mencionada autoridad competente. **PARAGRAFO:** En el caso que se presente alguna de las situaciones enunciadas en esta Cláusula no exime al COMPRADOR del pago de las facturas pendientes por energía ya suministrada y/o puesta a su disposición, respecto de las cuales debe cumplir lo establecido en la Cláusula Séptima, Facturación y Forma de Pago. **DÉCIMA – INCUMPLIMIENTO, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** Sin perjuicio de las circunstancias particulares señaladas en las demás cláusulas del presente Contrato, cualquiera de las partes podrá suspenderlo o, si es el caso, terminarlo unilateralmente previa comunicación escrita a la otra, ante la ocurrencia de una cualquiera de las siguientes causales: 1. Si el COMPRADOR deja de cumplir con su obligación de



CEDENAR

Centrales Eléctricas de Nariño S.A.E.S.P.

pagar el valor de una (1) factura de energía eléctrica contratada o consumida. En ambos casos, el PROVEEDOR podrá suspender inmediatamente el suministro de energía hasta tanto el COMPRADOR cumpla con el pago. La duración de la suspensión del suministro de energía quedará a discreción del PROVEEDOR, quien queda facultado para dar por terminado el presente Contrato en el momento en que lo considere conveniente. Para ello el PROVEEDOR notificará al ASIC de acuerdo con la reglamentación vigente. 2. El incumplimiento por parte del PROVEEDOR de sus obligaciones contractuales relacionadas con la entrega de la energía contratada. Este hecho será considerado justa causa para dar por terminado el Contrato. No constituyen causal de incumplimiento y por lo tanto no dan lugar a la terminación del Contrato ni al pago de multas o sanciones de cualquier tipo el no suministro de la energía ocasionado por: (a) las restricciones en el suministro de energía por racionamiento de energía o potencia, decretadas a nivel nacional por la autoridad competente y (b) por limitaciones en las redes de transmisión que no sean de propiedad del PROVEEDOR. 3. El hecho de que una de las partes inicie proceso de liquidación. Este hecho se considerará justa causa para dar por terminado el Contrato y facultará a la otra parte para iniciar las acciones legales a que haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que por mandato legal un nuevo operador entrare a sustituir la posición del COMPRADOR y estuviere dispuesto a asumir en su totalidad todas y cada una de las obligaciones originalmente pactadas, el PROVEEDOR podrá a su criterio decidir la conveniencia o no de continuar con el Contrato. 4. La cesión parcial o total del presente Contrato sin previa autorización expresa y escrita de la otra parte. Ante este hecho la parte sin cuya autorización previa y escrita se realizó la cesión podrá dar por terminado el Contrato sin que se genere a su cargo pago alguno de perjuicios. 5. Será causal de terminación del Contrato el hecho de prorrogarse por un período consecutivo mayor a treinta (30) días calendario las condiciones causantes de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero descritas en la Cláusula Novena, Fuerza Mayor, Caso Fortuito y Hecho de un Tercero. 6. La no entrega de la Garantías por cualquiera de las Partes, a satisfacción de la otra, dentro de los plazos contractuales acordados para ello, para garantizar el cumplimiento de las cantidades pactadas. 7. El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen. 8. Cuando los representantes legales, directivos, administradores o socios con una participación mayor al 5% de cualquiera de las partes sean incluidos en la lista OFAC (Clinton), o a una acción legal por Financiación al terrorismo, o por extinción de dominio dirigido contra el patrimonio de la empresa. 9. El hecho de que una de las partes inicie proceso de limitación de suministro. Este hecho se considerará justa causa para dar por terminado el Contrato y facultará a la otra parte para iniciar las acciones legales a que haya lugar. 10. Por incumplimiento a normas aplicables para la prevención de los riesgos de soborno, corrupción, fraude, conductas contra la libre competencia de mercado, lavado de activos y financiación del terrorismo. PARÁGRAFO: Para efectos de dar aplicación a la terminación del Contrato en los términos aquí establecidos, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el Contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, y la parte cumplida unilateralmente notificará al ASIC sobre la terminación del Contrato de conformidad con las causales de terminación anticipada acordadas, quedando facultada para solicitar la terminación del despacho y ejercer su derecho al pago estipulado en la cláusula Décima Cuarta del Contrato y demás indemnizaciones o multas establecidas en la Ley, así como la ejecución de la garantía establecida



CEDENAR

Centrales Eléctricas de Nariño S.A.E.S.P.

en la Cláusula Décima Primera. **DÉCIMA PRIMERA - GARANTÍA DE PAGO.** Para garantizar el pago de las obligaciones resultantes de la ejecución del presente Contrato, el COMPRADOR se obliga con el PROVEEDOR a suscribir y entregar en el momento en que se proceda a la firma del presente contrato, un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucción, autorizando a EL PROVEEDOR para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento por parte de EL COMPRADOR de cualquiera de sus obligaciones contenidas en el presente Contrato, garantía que será a entera satisfacción de EL PROVEEDOR. Igualmente, EL PROVEEDOR se obliga para con el COMPRADOR a suscribir y entregar en el momento en que se proceda a la firma del presente contrato, un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucción, autorizando a EL COMPRADOR para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR cuando no se cumpla con las cantidades de energía contratadas. **PARAGRAFO PRIMERO:** Si las partes no entregan las garantías contenidas en esta cláusula dentro de los plazos acordados, la parte cumplida podrá dar el Contrato por terminado inmediatamente quedando sin efecto para las partes, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por este hecho por parte de la parte cumplida a la parte incumplida y sin perjuicio de las obligaciones adquiridas por cada una de ellas en virtud del presente contrato, en especial la contenida en la cláusula Décima Cuarta – Cláusula Penal Pecuniaria. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las Partes se reservan expresamente la facultad de solicitar en cualquier tiempo, una garantía adicional que respalde los compromisos acordados, siempre que las condiciones financieras de la contraparte se alteraren desfavorablemente y se puedan evidenciar mediante instrumento idóneo. En este evento, la contra parte deberá constituir, dentro de la semana siguiente a la fecha en la que así se le solicite, a plena satisfacción del solicitante, una garantía bancaria de pago o una garantía real de pago que permita liquidez inmediata. **DÉCIMA SEGUNDA - RÉGIMEN JURÍDICO.** El presente Contrato se rige por las normas del derecho privado vigentes y por las que en el futuro las modifiquen, adicionen o reemplacen, en especial por las leyes 142 y 143 de 1994, el Código de Red, el Reglamento de Operación, el Código de Racionamiento y demás normas concordantes, así como también por las Resoluciones que sobre la materia expida la CREG o la autoridad competente que haga sus veces. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El precio de la componente generación de energía eléctrica del contrato se ajustará previa concertación entre las partes. Para el efecto, la parte interesada convocara a la otra en un plazo no mayor a un mes, lo anterior tendrá lugar solo en el evento en que se llegare a presentar durante la vigencia del contrato: variaciones, modificaciones, ajustes y en general cualquier tipo de cambio legislativo o reglamentario a la normatividad vigente para el Mercado de Energía Mayorista en Colombia, que impacten de manera directa el precio de la mencionada componente. Si cualquiera de las Partes no está de acuerdo con ajustar el precio del componente de generación ante la ocurrencia de cambio regulatorios o legales, podrá someter la diferencia surgida, al mecanismo de Solución de Controversias y Cláusula Compromisoria establecido en la Cláusula Décimo Séptima del presente Contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del presente contrato se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen cambio en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del contrato y los derechos que ahora se adquieren y contraen, las partes expresamente se obligan a realizar en un período no mayor a treinta (30) días calendarios, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan ejecutar el contrato dentro de las condiciones económicas, financieras y de



CEDENAR

Centrales Eléctricas de Nariño S.A.E.S.P.

operación inicialmente pactadas. **DÉCIMA TERCERA - CESIÓN.** Para que este Contrato pueda ser cedido en todo o en parte, se requiere el acuerdo previo, escrito y expreso de las partes.

DÉCIMA CUARTA - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales la parte que cumpla o se allane a cumplir podrá demandar de la parte incumplida, además del cumplimiento del Contrato o la resolución del mismo, tal como lo permite la Ley, el pago de esta cláusula penal que se fija en el veinte por ciento (20%) del valor total de este Contrato, la cual no incluye los perjuicios que llegare a causarse. **PARÁGRAFO:** Para efectos de la ejecución de la cláusula aquí prevista, renuncian expresamente a ser reconvenidas judicialmente o requeridas por escrito para ser constituidas en mora para hacer exigible la cláusula penal.

DÉCIMA QUINTA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Dentro de los (6) meses siguientes a la terminación del negocio jurídico, las partes suscribirán una Acta de Liquidación. En caso de que el COMPRADOR se niegue o no acuda a suscribir el mencionado documento, autoriza a EL PROVEEDOR para que liquide el contrato en forma unilateral.

DÉCIMA SEXTA - IMPUESTOS. Cada una de las partes cubrirá el valor de los impuestos que por ley le corresponda pagar.

PARÁGRAFO: Los impuestos, tributos, estampillas u otras deducciones de carácter municipal, departamental y nacional, que sean aplicables al Contrato estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación tributaria. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesario para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias. Los impuestos que se establezcan con posterioridad a la presentación de la oferta y suscripción del contrato serán asumidos de conformidad como lo establezca la normatividad tributaria vigente.

DÉCIMA SÉPTIMA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las partes buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias o discrepancias surgidas durante la ejecución de este contrato, por lo tanto, al surgir alguna diferencia, acudirán al empleo de uno cualquiera de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la Ley 1563 de 2012, como el arreglo directo, la conciliación, la amigable composición y la transacción. Si pasados cuarenta y cinco (45) días calendario desde el momento en que surja la diferencia, las partes no han podido llegar a un acuerdo sobre la misma, se dará por terminada esta etapa de arreglo directo, pudiendo cualquiera de las partes solicitar la convocatoria de un tribunal de arbitramento para dirimir la controversia.

Este tribunal se regirá de acuerdo con las siguientes condiciones: a) Tendrá su Sede en el Centro de Conciliación y Arbitramento de la Cámara de Comercio de Pasto, b) Estará integrado por un (1) árbitro nombrado por el Director del Centro de Conciliación y Arbitraje, c) El Tribunal fallará en derecho, d) En los demás aspectos se sujetará a lo dispuesto en el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje.

DÉCIMA OCTAVA - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones y comunicaciones a que haya lugar en razón del presente Contrato serán remitidas por las partes así: PROVEEDOR: XXXXXXXX, Dirección: XXXXXXXX Teléfono: (XXX) XXXXX Correo electrónico: XXXXXXXXXXXXXXXXXX COMPRADOR: CEDENAR S.A. E.S.P., Calle 20 No. 36-12 Avenida Los Estudiantes, San Juan De Pasto, Teléfono: (602) 7332200, Correo electrónico: jperez@cedenar.com.co

DÉCIMA NOVENA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Para la celebración y ejecución del presente Contrato, las partes declaran que no se encuentran incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la Constitución y la Ley.

VIGÉSIMA - REGISTRO DEL CONTRATO Y EXIGIBILIDAD. Una vez perfeccionado el Contrato, el proceso de registro ante el administrador del sistema de intercambios



CEDENAR

Centrales Eléctricas de Nariño S.A.E.S.P.

comerciales (ASIC) - XM, se realizará de acuerdo con la resolución CREG –006 de 2003, CREG-013 de 2010, CREG 156 de 2012, CREG 175 de 2015, CREG 130 DE 2019 y demás normas que lo complementen, sustituyan y/o modifiquen. Registrar el contrato es aceptar y permitir el despacho de la energía de acuerdo con todas las disposiciones y normas vigentes para el Mercado de Energía Mayorista en Colombia. PARÁGRAFO: En el evento en que el ASIC no realice el registro de este Contrato por razones imputables a una de las Partes, la Parte que cumpla o se allane a cumplir podrá dar por terminado de manera unilateral el presente Contrato, si así lo considera conveniente. Para ello enviará comunicación al ASIC notificándole el hecho. De manera adicional la Parte cumplida podrá exigir de manera inmediata a la Parte incumplida el monto pactado por las Partes en la Cláusula Penal Pecuniaria de este Contrato como indemnización por los perjuicios que le haya ocasionado. **VIGÉSIMA PRIMERA - TÍTULO EJECUTIVO:** a) Energía: En relación con las sumas de dinero no pagadas oportunamente por el COMPRADOR, correspondientes a energía eléctrica suministrada y/o puesta a disposición del COMPRADOR por el PROVEEDOR, facturada y cobrada en los términos acordados en la Cláusula Séptima, Facturación y Forma de Pago, las partes expresamente acuerdan que, para efectos de su cobro por parte del PROVEEDOR, constituyen Título Ejecutivo: el Contrato, copia de las facturas no pagadas y el Anexo No. 1 y 2. - Cantidades, - Precios, Anexo No. 3 - procedimiento para facturación y pagos. Anexo 4. b) Impuestos: Única y exclusivamente cuando se dé el evento contenido en el parágrafo de la Cláusula Décima Sexta – Impuestos, en relación con las sumas de dinero no pagadas oportunamente por el COMPRADOR, cobradas en los términos acordados en este Contrato, las partes expresamente acuerdan que para efectos de su cobro por parte del PROVEEDOR, constituyen Título Ejecutivo: el Contrato, copia de las cuentas de cobro no pagadas y la evidencia acerca del pago de dicho impuesto a la DIAN. **VIGÉSIMA SEGUNDA - DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.** Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Pasto, y para todos sus efectos se regirán por las normas del derecho privado de la República de Colombia. **VIGÉSIMA TERCERA- DOCUMENTOS.** Hacen parte integrante de este contrato y por tanto obligan jurídicamente a las partes los siguientes documentos: el Anexo No. 1 - Cantidades, Anexo No. 2 - Precios, Anexos No. 3 y 4 y las actas y documentos que durante su ejecución se firmen por los representantes legales de las partes o sus delegados. **VIGÉSIMA CUARTA – PROTECCION DE DATOS PERSONALES.** Se entiende para todos los efectos, que con la suscripción del presente Contrato, se autoriza al PROVEEDOR para realizar el tratamiento de los datos personales del COMPRADOR. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y/o demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, el COMPRADOR autoriza a el PROVEEDOR para realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el negocio jurídico. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión. **VIGÉSIMA QUINTA – RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.** Es obligación del COMPRADOR, conocer y observar la Política de Derechos Humanos del PROVEEDOR y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la ejecución del presente Contrato. El COMPRADOR recibirá, registrará e investigará administrativa o disciplinariamente cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del presente Contrato y comunicará al PROVEEDOR tales quejas



CEDENAR

Centrales Eléctricas de Nariño S.A.E.S.P.

y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación. Estos registros podrán ser solicitados por el PROVEEDOR en cualquier momento. **VIGÉSIMA SEXTA. RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.** Toda la información que se entreguen las Partes, durante la negociación, celebración, ejecución y liquidación del negocio jurídico Contrato será, por regla general, de carácter confidencial. No se considera violación de la confidencialidad: • Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa. • Cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información. • Cuando la información se deba suministrar en cumplimiento de lo establecido en la regulación. **VIGÉSIMA SEPTIMA – AUTORIZACIÓN.** Las Partes autorizan expresamente a su respectiva contraparte para que, dentro de los precisos límites y alcances del presente Contrato, consulte, verifique, analice, procese y utilice, toda la información técnica, comercial, económica, financiera, contable y legal, que le sea suministrada por el la otra parte o por terceras personas a las que la parte interesada solicite. **VIGÉSIMA OCTAVA – VIGILANCIA E INTERVENTORIA.** La vigilancia e interventoría de este contrato estará a cargo de la Doctora YASMÍN HERNÁNDEZ JURADO Subgerente Comercial de CEDENAR S.A. E.S.P. o quien haga sus veces – **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** El Contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes. Se requiere la presentación de las Garantías a cargo de las Partes, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Primera, Garantía de Pago y Suministro de energía de este Contrato; el registro del mismo ante el ASIC y la autorización para el despacho.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor con destino a las partes en la fecha que aparece al pie de las firmas.

COMPRADOR
CEDENAR S.A. E.S.P.

PROVEEDOR
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PEDRO ARTURO ACOSTA REVELO
Gerente General (E)
CC.13.011.411

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXXX

ANEXO No.1 DEL CONTRATO - CANTIDADES DE ENERGÍA

ENERGIA XXXXX (kWh)
PERIODO: XXXXXXX - AÑO XXXXX

ANEXO No.2 DEL CONTRATO - PRECIOS

La energía suministrada de acuerdo con lo establecido en el Anexo No 1. Cantidades de este contrato bajo la Modalidad Pague lo Contratado se liquidará a una tarifa monomía de XXX,XX\$/kWh en pesos constantes del mes de abril de 2025 para el XXXXX (XX) de XXX de XXXX, al inicio de las 00:00 horas, hasta el día XXXXX (XX) del mes de XXXXXX del año XXXX al final de las 24:00.

INDEXACIÓN DE PRECIOS

Los precios indicados anteriormente se indexarán mensualmente con el Índice de Precios al Productor Oferta interna (provisional) IPP, certificado por la entidad competente de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$P_i = P_o \cdot (IPPi / IPPo)$, donde:

Pi: Corresponde al precio a aplicar en el mes i, (mes a facturar), Po: Corresponde al precio pactado en pesos por kWh (\$/kWh), IPPi: Índice de Precios al Productor oferta interna (provisional) certificado por la entidad competente para el mes i. IPPo: Índice de Precios al Productor oferta interna (provisional) certificado por la entidad competente para el mes de abril año 2025.

El IPP serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado "provisional" publicado por el DANE dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este contrato.

COMPRADOR
CEDENAR S.A. E.S.P.

PROVEEDOR
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PEDRO ARTURO ACOSTA REVELO
Gerente General (E)
CC.13.011.411

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXXX

ANEXO No.3 DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN Y PAGOS

FACTURACIÓN

El PROVEEDOR cobrará mensualmente el total de la energía que haya suministrado en el sitio de entrega, de acuerdo a la asignación en el ASIC y a las cantidades establecidas para el periodo a liquidar conforme al anexo 1, mediante factura comercial, de acuerdo con los precios indicados en el presente contrato, teniendo en cuenta la modalidad de suministro “pague lo contratado”.

Dicha factura será enviada por el PROVEEDOR mediante factura electrónica al COMPRADOR al correo electrónico facturaelectronica@cedenar.com.co, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes al mes de consumo, las facturas deberán estar debidamente diligenciadas haciendo énfasis en el código CUFE y los dispuesto en el decreto 2242 de 2015, 1625 de 2016 y las demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen aclaren o sustituyan. Se entenderá entonces que la fecha de recibo corresponderá a la fecha en que la factura electrónica sea recibida en los correos electrónicos destinados para ello y deberá pagarse en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo. Si el pago no se realiza dentro del plazo estipulado, el COMPRADOR estará en mora en el cumplimiento de sus obligaciones de pago para con el PROVEEDOR.

El pago tardío de la factura causará interés moratorio a la tasa máxima legal permitida en los términos del artículo 884 del código de Comercio. Sin embargo, la acusación de interés moratorio no significa extensión del plazo para el pago ni mutación de la obligación de pagar dentro del término antes señalado.

1. Desplazamiento: Cuando el PROVEEDOR no emita la factura dentro del plazo estipulado, por cada día de retardo con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de envío de la factura se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago.

2. Aceptación de la factura: La factura se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR 3 días después de su recepción si no notifica al PROVEEDOR por escrito su inconformidad con la misma

3. Notas y facturas de ajuste:

3.1 Diferencias en Datos: En caso de presentarse diferencias entre los datos facturados y los que realmente han sido suministrados, se procede de la siguiente manera:

3.1.1 Cuando el valor facturado sea superior al realmente suministrado, el PROVEEDOR deberá elaborar una nota crédito a favor del COMPRADOR por la diferencia resultante.

3.1.2 Cuando el valor facturado sea inferior al realmente suministrado, el PROVEEDOR deberá elaborar una factura de ajuste a cargo del COMPRADOR por la diferencia resultante. Si la diferencia resulta ser mayor al 50% de los valores inicialmente facturados, el PROVEEDOR elaborará una nueva factura que para todos los efectos reemplazará y sustituirá la factura inicialmente enviada en igualdad de condiciones.

3.2 Vencimiento de las notas y facturas de ajuste: El vencimiento de las notas crédito y facturas emitidas por concepto de ajuste, tendrá el siguiente tratamiento:

3.2.1 Para las notas y facturas de ajuste que se envían por el PROVEEDOR al COMPRADOR durante la primera quincena del mes siguiente al mes de suministro, éstas vencerán en la misma fecha de vencimiento de la factura que modifica.

3.2.2 De no emitirse en la primera quincena del mes siguiente al mes de emisión de la factura, el vencimiento será el primer día hábil del mes siguiente al mes de vencimiento de dicha factura.

3.2.3 En ningún caso la fecha de vencimiento de las notas crédito o facturas podrá ser anterior a la fecha de la factura que modifica.

3.3 Actualización: Si el vencimiento de la nota crédito o factura es diferente a la fecha de vencimiento estipulada en la factura que modifica, el COMPRADOR, para el caso de la factura, o el PROVEEDOR, para el caso de la nota crédito, reconocerá a la otra parte una tasa de actualización equivalente a la DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota o factura de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o en la factura de ajuste.

4. Forma de pago

El pago de las facturas emitidas, deberá realizarse mediante consignación o transferencia electrónica en la cuenta de XXXXXX de XXXXXX número XXXXXXXX a nombre de XXXXXXXX o en otras cuentas bancarias que el PROVEEDOR tiene habilitadas para estos pagos; Para esto, deberá ponerse en contacto con el ejecutivo de Atención al Cliente quien le informará al respecto. El pago respectivo, deberá estar acreditado en la cuenta del PROVEEDOR el día pactado en el numeral anterior

- **Aplicación de pago**

De conformidad con lo establecido en el artículo 1653 del Código Civil, los pagos que realice el COMPRADOR se imputarán en primer lugar a los intereses de mora y corrientes y luego al capital de las deudas, de mayor antigüedad, por energía.

COMPRADOR
CEDENAR S.A. E.S.P.

PROVEEDOR
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PEDRO ARTURO ACOSTA REVELO
Gerente General (E)
CC.13.011.411

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXXX

**ANEXO No.4 PAGARÉ DE CUMPLIMIENTO No. XXXXXXXX.
CONTRATO No. XXXXXXXX.**

Valor:
Ciudad:

PEDRO ARTURO ACOSTA REVELO, mayor de edad y vecino de la ciudad de Pasto, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.011.411, quien obra en su calidad de Gerente General (E) y como tal representante legal de CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR S.A. E.S.P. con NIT: 891.200.200-8 que en adelante se llamará DEUDOR, declaro: **Primero – Objeto:** Que en virtud del presente título valor, el DEUDOR pagará incondicionalmente a XXXXXXXXXXXXXXXX o a quien represente sus derechos, en las instalaciones del domicilio de XXXXXXXXXXXXXXXX, el día _____ del mes de _____ del año _____, la suma de \$ _____, más los intereses señalados en el numeral Segundo de este documento. **Segundo – Intereses:** Que sobre la suma debida el DEUDOR reconocerá los intereses moratorios a la tasa máxima moratoria, establecidos en la CLÁUSULA OCTAVA – INTERESES DE MORA del Contrato No. XXXXXXXXX. **Tercero – Gastos:** Que todos los costos y gastos en los que se incurra para hacer efectivo este pagaré, incluido el pago del Impuesto de Timbre en el evento de llegar a generarse, serán a cargo del DEUDOR.

Para constancia se firma en la ciudad de _____ a los ____ días del mes de _____ del año _____.

PEDRO ARTURO ACOSTA REVELO
Representante Legal
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.

**CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ DE CUMPLIMIENTO No. XXXXXX.
CONTRATO No. XXXXXXXX.**

PEDRO ARTURO ACOSTA REVELO, mayor de edad y vecino de la ciudad de Pasto, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.011.411, quien obra en su calidad de Gerente General (E) y como tal representante legal de CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR S.A. E.S.P. con NIT: 891.200.200-8 que en adelante se llamará DEUDOR autorizo a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el Pagaré No. XXXXXXXX otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones incumplidas derivadas del contrato No. XXXXXXXXXXXXXXXX a elección de XXXXXXXXXXXX, más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de XXXXXXXXXXXX, se generen.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, el DEUDOR. deberá pagar a XXXXXXXXXXXXXXXX, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que exceda dichos límites.
3. Los espacios en blanco se llenarán cuando el DEUDOR. no cumpla con sus obligaciones derivadas del contrato No. XXXXXXXX, y a favor de XXXXXXXXXXXX.
4. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que XXXXXXXXXXXX, consignent, posterior al incumplimiento por nuestra parte de las obligaciones adeudadas.
5. El DEUDOR asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré, ya sea que se haga por vía judicial o extrajudicial.

Firmado en Pasto, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

PEDRO ARTURO ACOSTA REVELO
Representante Legal
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.